

# 한국농어촌공사 감사

## [경고] 요구

제 목 용수사용허가 업무절차 미준수

해 당 부 서 가가가가본부 라라지사

조 치 부 서 총무인사처

내 용

### 1. 업무개요

公社는 농업생산기반시설이나 용수를 본래의 목적 또는 사용에 방해가 되지 아니하는 범위에서 사용허가 업무를 추진하고 있으며,

가가가가본부 라라지사(이하 “라라지사”라 한다.)에서는 ◀◀저수지의 담수를 공업용수 공급을 목적으로 [표 1]과 같이 ◎◎기업을 대상으로 사용허가를 승인하고 계약 체결하였다.

[표 1] 사용허가(용수) 현황

| 지사명 | 시설명 | 사용자 | 사용<br>목적 | 계약기간 | 공급량 | 공급단가 |
|-----|-----|-----|----------|------|-----|------|
|     |     |     |          |      |     |      |

자료: 지사 제출자료 재구성

### 2. 판단기준

「한국농어촌공사 정관」 제50조(농업생산기반시설이나 용수의 사용허가)에

따라 公社가 관리하는 농업생산기반시설이나 용수를 본래 목적 외의 목적으로 사용하거나 다른 사람에게 사용하게 할 수 있고, 사용하려는 자로부터 사용목적, 사용내용, 사용방법 및 기간 등이 포함된 사용신청서를 받아 사용여부를 결정하도록 규정하고 있으며,

「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 제3조(적용범위)에 따르면 사용허가에 관여하는 관계 법령 및 公社의 정관에서 정하는 것을 제외하고는 이 지침을 적용하도록 규정하고 있다.

같은 지침 제10조(사용허가) 제7항에 따르면 시설관리자는 사용기간 갱신(기 허가된 사용목적, 사유·규모 등의 변경 없이 갱신하는 것을 말한다)을 원인으로 재허가를 하는 경우 사용자로부터 별지 제1호서식의 신청서를 제출받아 타당성을 검토하여야 하며,

사용허가지침 제35조(회의소집 및 운영) 제1항에 따라 사용허가 심의위원회 위원장은 사용허가의 규모, 시설물 관리의 중요성, 민원발생 여부, 허가 및 부대 조건, 관계 주민 의견, 업무 처리 이의 제기사항 등에 대한 심의 및 의결의 필요성이 있다고 인정되는 경우 위원회를 소집해야 하며, 수면 및 용수의 사용허가(재허가 포함)의 경우에는 반드시 회의를 소집하여 안전에 대한 심의를 하도록 규정하고 있다.

또한, 같은지침 제8조의2(관계 주민의 의견 청취) 제1항제2호에 따르면 수면 및 용수사용은 당초 목적 외 사용 이유와 규모 등의 변경없이 사용기간을 갱신하는 경우에도 관계주민의 의견을 청취하도록 규정하고 있으며,

같은 지침 제27조(용수 사용료 산출 등) 제1항에서는 용수사용량의 검침은

매월 말일 기준으로 하며, 검침은 시설관리자가 별지 제9호서식에 따라 사용자 참석하에 실시하고 계량기록은 사용자 날인을 받아 보존·관리하도록 규정하고 있다.

다만, 계약물량이 연간 2만톤 미만인 경우에는 분기별로 검침할 수 있으나, 이 경우에도 사용자는 매월 말일 기준 계량기록부를 첨부하여 공문으로 시설관리자에게 보고하도록 규정하고 있다.

따라서 □□지사에서는 용수 사용허가(재허가 포함) 시 ① 시설관리자는 재허가 사유 등을 제출받아 타당성을 검토했어야 하며, ② 사용허가 심의위원회를 개최하여 안전에 대한 심의를 하여야 했고, ③ 公社 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고(14일 이상)하여 관계 주민이 열람 할 수 있게 해야 했으며, ④ 매월 말일 기준으로 용수사용을 검침하여 보존·관리하여야 했다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□지사에서는 ◀◀호(◀◀저수지)의 담수를 ○○기업으로 하여금 농업용수를 사용토록 함에 있어, 당초 사용자 ○○기업은 상호변경((주)아이케이엠앤에스<sup>당초</sup> → (주)○○기업<sup>변경</sup>)을 목적으로 사용허가 변경신청서<sup>1)</sup>를 □□지사로 제출했으나,

지사 사용허가 담당자 7급 ●●●은 ○○기업의 사용허가 변경신청 요청을 처리하는 과정에서 당초 사용허가 변경 사유인 사용자(상호) 변경 외에 사용기간을 2021.10.01.~2024.09.30.에서 2024.01.01.~2026.12.30.으로 임의로 변경한 사실이 있으며,

---

1) □□수자원-419(2024.01.23.), 농업생산기반시설 사용허가(농업용수, 변경)[(주)○○기업]

해당 사용허가 승인 건은 단순 상호 변경이 아닌 사용허가 재허가 사항에 해당하므로 용수 사용을 목적으로 사용허가를 재허가 할 경우, 용수 사용의 타당성, 합법성 등을 검토하기 위한 「사용허가 심의위원회」를 개최했어야 하며,

용수 사용허가 신청 건에 대해서는 해당 농업생산기반시설로부터 이익을 얻고 있는 주민과 해당 농업생산기반시설이 소재한 주민 등의 의견을 수렴하는 과정을 거쳤어야 함에도 해당 절차를 이행하지 않은 사실이 있다.

또한, [라]지사에서는 ○○기업에 공업용수를 공급하면서 사용허가 지침에 따라 용수 사용량 검침을 실시하지 않았고, 별지 제9호 서식의 “0000년 용수사용 검침 기록부”를 작성·보관하지 않는 등 [표 2]와 같이 사용허가 추진절차를 준수하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 사용허가 재허가 추진 현황

| 사용<br>목적 | 사용허가 변경신청서<br>(금회) | 변경<br>사유 | 공급량(㎡)<br>(계약물량) | 용수사용<br>검침 여부 | 심의위원회<br>개최 여부 | 주민의견<br>청취 여부 |
|----------|--------------------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
|          |                    |          |                  |               |                |               |

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과, 용수 사용허가의 적정성 및 적법성에 대한 검토 절차를 이행하지 않아 사용허가 절차의 투명성이 저해될 수 있으며, 사용허가 심의위원회 및 관계 주민 의견 수렴없이 사용허가를 승인하여 허가사항에 대한 합법성, 타당성 여부를 확인하지 못할 우려가 있다.

또한, 용수사용량 검침 기록부를 작성·보관하지 않아 사용료 부과 객관성과 신뢰성이 저하될 우려가 있다.

#### 4. 관련부서 의견

해당 지사에서는 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 지침 및 관련 규정을 철저히 숙지하여 업무를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항 : 경고

사장(총무인사처장)은 업무담당자로서 사용허가 업무 절차를 미준수하고 용수 사용허가 재허가 시 사용기간을 임의로 변경, 사용허가 심의위원회 미실시, 관계 주민 의견 청취 미실시 등 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」 제10조(사용허가), 제35조(회의소집 및 운영), 제8조의2(관계 주민의 의견 청취)를 위반한 책임을 물어 [가]본부 [라]지사 7급 ●●●에게 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (경고)

# 한국농어촌공사 감사

## [시정] 요구

제 목 용수사용허가 업무절차 미준수

해 당 부 서 가가가가본부 라라지사

조 치 부 서 가가가가본부 라라지사

내 용

### 1. 업무개요

公社는 농업생산기반시설이나 용수를 본래의 목적 또는 사용에 방해가 되지 아니하는 범위에서 사용허가 업무를 추진하고 있으며,

가가가가본부 라라지사(이하 “라라지사”라 한다.)에서는 ◀◀저수지의 담수를 공업용수 공급을 목적으로 [표 1]과 같이 ©©기업을 대상으로 사용허가를 승인하고 계약 체결하였다.

[표 1] 사용허가(용수) 현황

| 지사명 | 시설명 | 사용자 | 사용<br>목적 | 계약기간 | 공급량 | 공급단가 |
|-----|-----|-----|----------|------|-----|------|
|     |     |     |          |      |     |      |

자료: 지사 제출자료 재구성

### 2. 판단기준

「한국농어촌공사 정관」 제50조(농업생산기반시설이나 용수의 사용허가)에

따라 公社가 관리하는 농업생산기반시설이나 용수를 본래 목적 외의 목적으로 사용하거나 다른 사람에게 사용하게 할 수 있고, 사용하려는 자로부터 사용목적, 사용내용, 사용방법 및 기간 등이 포함된 사용신청서를 받아 사용여부를 결정하도록 규정하고 있으며,

「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 제3조(적용범위)에 따르면 사용허가에 관여하는 관계 법령 및 公社의 정관에서 정하는 것을 제외하고는 이 지침을 적용하도록 규정하고 있다.

같은 지침 제10조(사용허가) 제7항에 따르면 시설관리자는 사용기간 갱신(기 허가된 사용목적, 사유·규모 등의 변경 없이 갱신하는 것을 말한다)을 원인으로 재허가를 하는 경우 사용자로부터 별지 제1호서식의 신청서를 제출받아 타당성을 검토하여야 하며,

사용허가지침 제35조(회의소집 및 운영) 제1항에 따라 사용허가 심의위원회 위원장은 사용허가의 규모, 시설물 관리의 중요성, 민원발생 여부, 허가 및 부대 조건, 관계 주민 의견, 업무 처리 이의 제기사항 등에 대한 심의 및 의결의 필요성이 있다고 인정되는 경우 위원회를 소집해야 하며, 수면 및 용수의 사용허가(재허가 포함)의 경우에는 반드시 회의를 소집하여 안전에 대한 심의를 하도록 규정하고 있다.

또한, 같은지침 제8조의2(관계 주민의 의견 청취) 제1항제2호에 따르면 수면 및 용수사용은 당초 목적 외 사용 이유와 규모 등의 변경없이 사용기간을 갱신하는 경우에도 관계주민의 의견을 청취하도록 규정하고 있으며,

같은 지침 제27조(용수 사용료 산출 등) 제1항에서는 용수사용량의 검침은

매월 말일 기준으로 하며, 검침은 시설관리자가 별지 제9호서식에 따라 사용자 참석하에 실시하고 계량기록은 사용자 날인을 받아 보존·관리하도록 규정하고 있다.

다만, 계약물량이 연간 2만톤 미만인 경우에는 분기별로 검침할 수 있으나, 이 경우에도 사용자는 매월 말일 기준 계량기록부를 첨부하여 공문으로 시설관리자에게 보고하도록 규정하고 있다.

따라서 ㉠지사에서는 용수 사용허가(재허가 포함) 시 ① 시설관리자는 재허가 사유 등을 제출받아 타당성을 검토했어야 하며, ② 사용허가 심의위원회를 개최하여 안전에 대한 심의를 하여야 했고, ③ 公社 홈페이지 및 시설관리자의 게시판에 공고(14일 이상)하여 관계 주민이 열람 할 수 있게 해야 했으며, ④ 매월 말일 기준으로 용수사용을 검침하여 보존·관리하여야 했다.

### 3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ㉠지사에서는 ◀◀호(◀◀저수지)의 담수를 ◎◎기업으로 하여금 농업용수를 사용토록 함에 있어, 당초 사용자 ◎◎기업은 상호변경((주)아이케이엠앤에스<sup>당초</sup> → (주)◎◎기업<sup>변경</sup>)을 목적으로 사용허가 변경신청서<sup>1)</sup>를 ㉠지사로 제출했으나,

지사 사용허가 담당자 7급 ●●●은 ◎◎기업의 사용허가 변경신청 요청을 처리하는 과정에서 당초 사용허가 변경 사유인 사용자(상호) 변경 외에 사용기간을 2021.10.01.~2024.09.30.에서 2024.01.01.~2026.12.30.으로 임의로 변경한 사실이 있으며,

---

1) ㉠수자원-419(2024.01.23.), 농업생산기반시설 사용허가(농업용수, 변경)[(주)◎◎기업]

해당 사용허가 승인 건은 단순 상호 변경이 아닌 사용허가 재허가 사항에 해당하므로 용수 사용을 목적으로 사용허가를 재허가 할 경우, 용수 사용의 타당성, 합법성 등을 검토하기 위한 「사용허가 심의위원회」를 개최했어야 하며,

용수 사용허가 신청 건에 대해서는 해당 농업생산기반시설로부터 이익을 얻고 있는 주민과 해당 농업생산기반시설이 소재한 주민 등의 의견을 수렴하는 과정을 거쳤어야 함에도 해당 절차를 이행하지 않은 사실이 있다.

또한, [라]지사에서는 ○○기업에 공업용수를 공급하면서 사용허가 지침에 따라 용수 사용량 검침을 실시하지 않았고, 별지 제9호 서식의 “0000년 용수사용 검침 기록부”를 작성·보관하지 않는 등 [표 2]와 같이 사용허가 추진절차를 준수하지 않은 사실이 있다.

[표 2] 사용허가 재허가 추진 현황

| 사용<br>목적 | 사용허가 변경신청서<br>(금회) | 변경<br>사유 | 공급량(㎡)<br>(계약물량) | 용수사용<br>검침 여부 | 심의위원회<br>개최 여부 | 주민의견<br>청취 여부 |
|----------|--------------------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
|          |                    |          |                  |               |                |               |

자료: 지사 제출자료 재구성

그 결과, 용수 사용허가의 적정성 및 적법성에 대한 검토 절차를 이행하지 않아 사용허가 절차의 투명성이 저해될 수 있으며, 사용허가 심의위원회 및 관계 주민 의견 수렴없이 사용허가를 승인하여 허가사항에 대한 합법성, 타당성 여부를 확인하지 못할 우려가 있다.

또한, 용수사용량 검침 기록부를 작성·보관하지 않아 사용료 부과 객관성과 신뢰성이 저하될 우려가 있다.

#### 4. 관련부서 의견

해당 지사에서는 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 지침 및 관련 규정을 철저히 숙지하여 업무를 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항 : 시정

사장(〇〇〇〇본부장 〇〇〇지사장)은 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」에 따라 매월 용수사용허가 사용자의 참석하에 용수사용량 검침을 실시하고, 계량기록은 사용자 날인받아 보존·관리하시기 바랍니다. (시정)